

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1167/2532

บริษัทเงินทุนเอราวัณทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นางรำไพ ชื่นบำรุง กับพวก

จำเลย

นายอำพล ทัยคุปต์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 100,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่ 2 มิถุนายน 2524
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้เมื่อคำนวณดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจะต้อง
ไม่เกิน 87,397.26 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์แก่
จำเลยที่ 2 ไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
(อันดับ 5,58)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละยี่สิบต่อปี นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละยี่สิบต่อปี นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>